

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1808/2531

อัยการ แขวง สุราษฎร์ธานี
นาย ประชา คล้าย อุด ม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 326, มาตรา 328, มาตรา 329

ข้อความที่จำเลยลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นว่า ผู้เสียหายเรียกตัวยากหาตัวลำบากแถมยังมีราศี เรื่องอื่น ๆ เป็นข้อความที่ แสดงความรู้สึกว่าไม่อาจเรียกตัวผู้เสียหาย หรือพบตัวผู้เสียหายลำบากเท่านั้น มิได้แสดงว่าผู้เสียหายมีราศีมัวหมองในเรื่องใดผู้เสียหายจึงมิได้ถูกใส่ความโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้เสียหายเสียชื่อเสียงหรือถูกเกลียดชัง การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท ส่วนข้อความที่ลงพิมพ์ว่า "เหตุไฉน รัฐมนตรีบัญญัติจึงพูดบิดเบือนความจริง เรื่อง ศาลากลาง สนามกีฬา ทำไมไม่พูดเรื่องกัญชาข้อหาจนกระทั่งเพราะประชาชนข้องใจ แต่ที่จำได้ ส.ส. ชีควายไม่อายเท่าใด ส.ส. ค้ายาเสพติดนั่นคือสิ่งที่ประชาชนสนใจ" นั้น ประชาชนผู้อ่านหนังสือพิมพ์ย่อมเข้าใจได้ว่า รัฐมนตรีบัญญัติผู้เสียหายซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค้ายาเสพติดให้โทษคือกัญชาซึ่งไม่ตรงกับความจริง จำเลยหาได้ติชมด้วยความเป็นธรรมหรือโดยความสุจริตใจแต่อย่างใดไม่และมีใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม แต่เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงว่าผู้เสียหายค้ายาเสพติดให้โทษ จึงเป็นข้อความที่ใส่ความผู้เสียหายด้วยการแพร่ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้เสียหายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 328, 83 พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 มาตรา 4, 48 ให้ทำลายหนังสือพิมพ์ของกลาง จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 328, 83 เป็นการกระทำความผิดสองกรรม ลงโทษจำคุกคนละ 3 เดือน ปรับคนละ 4,000 บาท รวมสองกระทงเป็นจำคุกคนละ 6 เดือน ปรับคนละ 8,000 บาท โทษจำคุกรอการลงโทษไว้มีกำหนดคนละ 3 ปี จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ทั้งสองสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นชื่อ "สู้" จำเลยที่ 2 เป็นผู้พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวจริง และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นชื่อ "สู้" ได้ลงพิมพ์ข้อความตามที่โจทก์บรรยายในฟ้องทั้งสองคดีจริง นายบัญญัติบรรทัดฐาน ผู้เสียหายเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตเลือกตั้งที่ 1 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีชื่อบัญญัติเพียงคนเดียว ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์มีว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการลงพิมพ์ข้อความตามที่โจทก์บรรยายฟ้องในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นชื่อ "สู้" หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า ข้อความในหัวข้อเรื่องว่า รมต.เสียงตก ที่จำเลยทั้งสองลงพิมพ์ว่า ผู้เสียหายเรียกตัวยากหาตัวลำบากแถมยังมีราศี เรื่องอื่น ๆ นั้น เป็นข้อความที่จำเลยทั้งสองแสดงความรู้สึกว่าไม่อาจเรียกตัวผู้เสียหายหรือพบตัวผู้เสียหายลำบากเท่านั้น จำเลยทั้งสองมิได้แสดงว่าผู้เสียหายมีราศีมลทินชั่วหมองในเรื่องใด จึงไม่อาจเข้าใจได้ว่า ผู้เสียหายเป็นคนไม่ดี ไม่ตั้งใจรับใช้ประชาชน... ฯลฯ... ผู้เสียหายจึงมิได้ถูกใส่ความโดย

ประการที่น่าจะทำให้ผู้เสียหายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง การกระทำของจำเลยทั้งสองไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท สำหรับข้อความที่ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ดังกล่าว วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2526 ในหัวข้อเรื่องว่า กิจสังคมหาเสียงกันสุดลูด มีข้อความว่า"เหตุไฉนรัฐมนตรีบัญญัติจึงพูดบิดเบือนความจริง เรื่องศาลากลางสนามกีฬา ทำไมไม่พูดเรื่องกัญชา ข้อหาฉกรรจ์เพราะประชาชนข้องใจแต่ที่จำได้ ส.ส.ชีควายไม่อายเท่าใด ส.ส.คำยาเสพติดนั่นคือสิ่งที่ประชาชนสนใจ" ข้อความในหนังสือพิมพ์ดังกล่าวประชาชนผู้อ่านหนังสือพิมพ์ย่อมเข้าใจได้ว่า รัฐมนตรีบัญญัติเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี คำยาเสพติดให้โทษ คือกัญชาไม่ตรงกับความจริง เพราะผู้เสียหายมิได้คำยาเสพติดให้โทษ จำเลยทั้งสองหาได้ติชมด้วยความเป็นธรรมหรือด้วยความสุจริตใจแต่อย่างใดไม่ และไม่ใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม จำเลยทั้งสองกลับยืนยันข้อเท็จจริงว่า รัฐมนตรีบัญญัติคำยาเสพติดให้โทษ ข้อความดังกล่าวจึงเป็นข้อความที่ใส่ความผู้เสียหายด้วยการแพร่ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้เสียหายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง สมดังเจตนาของจำเลย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ดังที่โจทก์ฟ้อง ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์บางส่วน ฎีกาโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1192/2528 ของศาลชั้นต้น (สำนวนที่สอง) จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 328, 83 จำคุกจำเลยคนละ 4,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนดคนละ 3 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ